

Programa de asignatura/materia

Dirección divisional	División de Ciencias Sociales y Administrativas.
Programa educativo	Derecho.
Semestre	Segundo.
Bloque	Primero.
Asignatura/materia	Garantías constitucionales.

Contexto institucional.

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) es una institución de educación pública desconcentrada de la Secretaría de Educación Pública, del tipo que oferta estudios de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y en un proyecto de media plazo, especialidades, maestrías y doctorados.

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación, a través de plataformas educativas, con una trayectoria curricular flexible, en la que participan profesionistas de distintos campos de estudio, que acompañan el aprendizaje del estudiante y evalúan en línea las actividades académicas realizadas.

Objetivos de aprendizaje y habilidades transversales para una educación para la vida.

- Incorporar un pensamiento crítico a partir del análisis de las ciencias, humanidades y la conciencia histórica, desde una perspectiva diversa y global.
- Consolidar el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad en un marco de inclusión social.
- Considerar la innovación como un factor de la transformación social.
- Reconocer la responsabilidad ciudadana para prevenir y erradicar la corrupción.
- Fomentar el respeto de los derechos humanos.
- Promover la construcción de una sociedad que fomente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
- Crear conciencia sobre la eliminación de todo tipo y modalidad de discriminación y violencia.

- Impulsar en el campo profesional el respeto y cuidado del medio ambiente.
- Desarrollar habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje.
- Desarrollar habilidades socioemocionales para fortalecer su aprendizaje a lo largo de la vida.

Objetivo de la Dirección Divisional.

Coordina, supervisa, controla y evalúa la planeación e impartición de los planes y programas de estudio adscritos a la División, dirige el desarrollo de las actividades de las personas prestadoras de servicios profesionales en el ámbito de docencia y el seguimiento de estudiantes en su proceso de formación, aplicando técnicas didácticas y tecnología educativa en los campos de formación académica de los programas de estudio relacionados con las normas que emanan del gobierno en forma de legislación de la sociedad, de la política pública y dirección de instituciones y organizaciones, así como, de los estudios respecto a las ciencias jurídicas, desarrollo de mercados, política social y territorial, administración pública y privada, recursos financieros, humanos y materiales.

Objetivo general del programa educativo.

Formar profesionales altamente competentes y comprometidos, capaces de abordar situaciones legales complejas con integridad y desempeñarse exitosamente en una variedad de roles dentro del ámbito jurídico, promoviendo la justicia, y el desarrollo de la sociedad.

Objetivo general de la asignatura.

Conocer y analizar los derechos humanos y las garantías para su protección, así como los medios de control constitucional previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de abordar de manera profesional las problemáticas relacionadas con la defensa de los derechos humanos a efecto de promover la justicia y el desarrollo social.

Objetivos específicos de la asignatura.

- Interpretar la ética, los valores y la responsabilidad social en las organizaciones por medio de su significado y alcance para ser

consciente de su impacto en el proceso de la administración estratégica.

- Conocer los antecedentes históricos de los derechos humanos, su origen y desarrollo a través de sus distintas generaciones con la finalidad de comprender su fundamento, relevancia y necesidad de protección dentro del contexto social.
- Analizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Mexicana y las garantías que los protegen a través de la argumentación y revisión de la parte dogmática de la propia constitución federal para entender su contenido y alcance a efecto de lograr su defensa efectiva.
- Comprender la conformación del bloque de regularidad constitucional a través del análisis de diversas sentencias de la SCJN con la finalidad de que conozcan el marco de protección internacional que permite coadyuvar con la protección interna de los derechos humanos.
- Conocer y distinguir los distintos mecanismos de control constitucional, su aplicación y causas de procedencia a través del análisis de las leyes reglamentarias aplicables a efecto de que puedan determinar la procedibilidad e importancia de estos instrumentos para mantener y defender el orden constitucional en nuestro país.

Perfil de egreso.

Al aprobar la asignatura, se reconoce la trascendencia de los derechos humanos y su garantía de protección así como los medios de control para aplicar la procedibilidad de los instrumentos relacionados con la defensa de los derechos humanos para promover la justicia social.

Contenidos temáticos.

Tema 1. Marco teórico de los derechos humanos y sus principios.

- 1.1 Antecedentes históricos
- 1.2 Las generaciones de los derechos humanos.
- 1.3 Concepto de derechos humanos
- 1.4 Principios de los derechos humanos
 - 1.4.1 Artículo 1 Constitucional
 - 1.4.2 Universalidad,

1.4.3 Interdependencia

1.4.4 Indivisibilidad

1.4.5 Progresividad

1.4.6 No regresión

1.5 Concepto de garantías.

Tema 2. Los derechos humanos y sus garantías en la Constitución Mexicana

2.1 Derechos humanos de igualdad y sus garantías

2.2 Derechos humanos de libertad y sus garantías

2.3 Derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica y sus garantías

2.4 Derechos sociales y sus garantías

Tema 3. Bloque de regularidad constitucional

3.1 Contradicción de Tesis 293/2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Extracto de la Contradicción de Tesis 293/2011, Dirección General de Derechos Humanos, México.

3.2 Control concentrado

3.3 Control difuso

3.4 Control de la convencionalidad

Tema 4. Medios de control constitucional

4.1 El juicio de amparo

4.2 Las controversias constitucionales

4.3 Las acciones de inconstitucionalidad

4.4 Los procesos jurisdiccionales en materia electoral

4.5 El juicio político

4.6 La Facultad de investigación de la SCJN

Evaluación de aprendizajes.

Se consideran tres tipos de evaluación:

- I. Diagnóstica. Se realiza al inicio con el fin de proveer información de los conocimientos y destrezas con que cuentan los estudiantes antes de iniciar el proceso de aprendizaje.
- II. Formativa. Se aplica de manera continua durante el proceso de aprendizaje, a fin de conocer y valorar los logros de aprendizaje de

los estudiantes para brindar orientación que les permita mejorar su desempeño y fortalecer sus competencias.

- III. Sumativa. Se realiza al finalizar el proceso de aprendizaje para verificar el nivel de logro adquirido por las y los estudiantes.

Normatividad nacional aplicable.

1. Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, (CPEUM), Reformada, Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917, (México). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
2. Ley de Amparo, Reglamentaria De Los Artículos 103 Y 107 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, (LA), Reformada, Diario Oficial de la Federación, 2 de abril de 2013, (México). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>
3. Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reformada, Diario Oficial de la Federación 11 de mayo de 1995, (México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRFlyII_Art105.pdf
4. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Reformada, Diario Oficial de la Federación 29 de junio de 1992, (México). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNDH.pdf>
5. Convención Americana sobre Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf
6. Declaración Universal sobre Derechos Humanos. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>